

1. 외부감사 대상회사

✓ 주권상장법인

✓ 상장예정법인(해당 사업연도 또는 다음 사업연도 중에 주권상장법인이 되려는 경우)

✓ 일정규모 이상 비상장주식회사와 유한회사

구 분	주식회사	유한회사
자산총액	500억원 이상 (직전 사업연도 말)	
매출액	500억원 이상 (직전 사업연도, 12개월 미만시 12개월로 환산)	
복수기준 해당	(2가지 이상 해당) ① 자산 120억원 이상 ② 부채 70억원 이상 ③ 매출액 100억원 이상 ④ 종업원수 100명 이상	(3가지 이상 해당) ① 자산 120억원 이상 ② 부채 70억원 이상 ③ 매출액 100억원 이상 ④ 종업원수 100명 이상 ⑤ 사원수 50명 이상

2. 외부감사 면제회사

✓ 외부감사 대상에 해당하더라도 **면제사유**가 있는 경우 신고 후 면제가능

① 사업연도 중 **신설***된 법인(해당 사업연도에 상법 172조에 따라 설립등기)

* 사업연도 중 분할, 합병으로 신설된 회사는 설립등기일 기준으로 외부감사 대상여부를 판단

② **공기업·준정부기관** 중 주권상장법인이 아닌 회사

③ 자본시장법(제9조제18항제2호&제3호)에 따른 **투자회사**와 **투자유한회사**, **투자목적 회사**(자본시장법 제249조의13), **기업구조조정투자회사**, **유동화전문회사**

④ 금융결제원으로부터 **거래정지처분**을 받은 회사(회생절차 개시 결정된 경우는 제외)

⑤ **해산, 청산, 파산** 사실이 등기되거나 **1년 이상 휴업중인** 회사

⑥ **합병절차** 진행중인 회사로서 해당 사업연도 내에 **소멸될** 회사

⑦ 국세청에 **휴·폐업**을 신고, 연락두절 등 사회통념에 비추어 폐업회사로 인정 등

○ ○ ○ 주 식 회 사

우편번호 및 주소:

/전화:

/팩스:

/담당자명:

문서번호

발신일자 20 . . .

수 신 금융감독원장

참 조 회계감독국 감사제도운영팀

제 목 외부감사대상 제외 요청

주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령 제5조 제3항 및
외부감사 및 회계등에 관한 규정 제2조제3항에 의하여 당사가 외부감사
대상에서 제외될 수 있도록 다음과 같이 요청합니다.

- 다 음 -

회사명	고유번호 (금감원등록된)	사업자 등록번호	법인 등록번호	사업연도	제외사유	비고

붙 임 : ○ ○ ○ 서류 1부. 끝.

(소명자료(참고)에 해당하는 입증서류 제출)

○ ○ ○ 주 식 회 사

대표이사 ○ ○ ○ (직인날인)

<참고> 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 시행령 제2조 제3항 및 「외부감사 및 회계 등에 관한 규정」 제2조에 열거된 **외부감사 제외사유를 확인 가능한 증빙서류** 예시(서류발행일: 발행가능한 최근일 기준)

외부감사 제외사유	제출할 소명자료
「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따라 공기업 또는 준정부기관으로 지정받은 주식회사 중 주권상장법인이 아닌 회사	해당회사 목록 등
「지방공기업법」에 따른 지방공기업 중 주권상장법인이 아닌 회사	해당회사 목록 등
해당 사업연도에 최초로 「상법」 제172조에 따라 설립등기를 한 회사	해당 내용이 등기된 법인 등기부등본
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 투자회사	투자회사 등록 또는 인·허가 관련 제출(또는 공시) 문서 등
「기업구조조정투자회사법」에 따른 기업구조조정 투자회사	투자회사 등록 또는 인·허가 관련 제출(또는 공시) 문서 등
「자산유동화에 관한 법률」에 따른 유동화전문 회사	정관, 사업자등록증 또는 등본 등 회사 설립의 근거법령이 확인되는 서류
금융결제원으로부터 당좌거래의 정지처분 중에 있는 주식회사 (단, 「채무자회생 및 파산에 관한 법률」에 의한 회생절차 개시가 결정된 회사는 외부감사 대상임)	등기부등본 및 당좌거래정지처분 통보서류 (금융결제원 홈페이지에서 확인 가능)
청산 중인 주식회사 (해산, 파산, 청산 등)	해당 내용이 등기된 법인등기부등본
1년 이상 휴업 중인 주식회사	최근 1년 부가세신고서, 매입처별 세금계산서합계표, 부가가치세 과세표준증명원 등 → 매출·매입 확인 필요
해당 사업연도 중 합병으로 소멸한 주식회사	등기부등본(합병등기 후) (참고: 차기 사업연도 중 합병소멸된 회사는 해당연도 감사보고서 제출의무 있음)
금융위원회가 관리인을 선임한 상호저축은행	관련 금융위원회 공문 등
채권, 부동산 또는 그 밖의 재산권을 기초로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 증권을 발행하거나 자금을 차입할 목적으로 설립된 법인으로서 「법인세법 시행령」 제10조제1항제4호 각 목의 요건(마목은 제외한다)을 모두 갖춘 경우	정관, 등기부등본, 업무위탁계약서, 자산위탁계약서 (모두필요) * 정관에 상근임원 및 직원에 관한 내용 없을 경우 원천징수 이행상황신고서 추가
국세청에 휴·폐업으로 신고된 회사	국세청 휴·폐업 사실 증명원
자산등 기준 미달	
(1) 주식회사	직전사업연도말 감사보고서 또는 국세청 표준재무제표 증명원 (국세청 표준재무제표 미발급시
주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제5조	

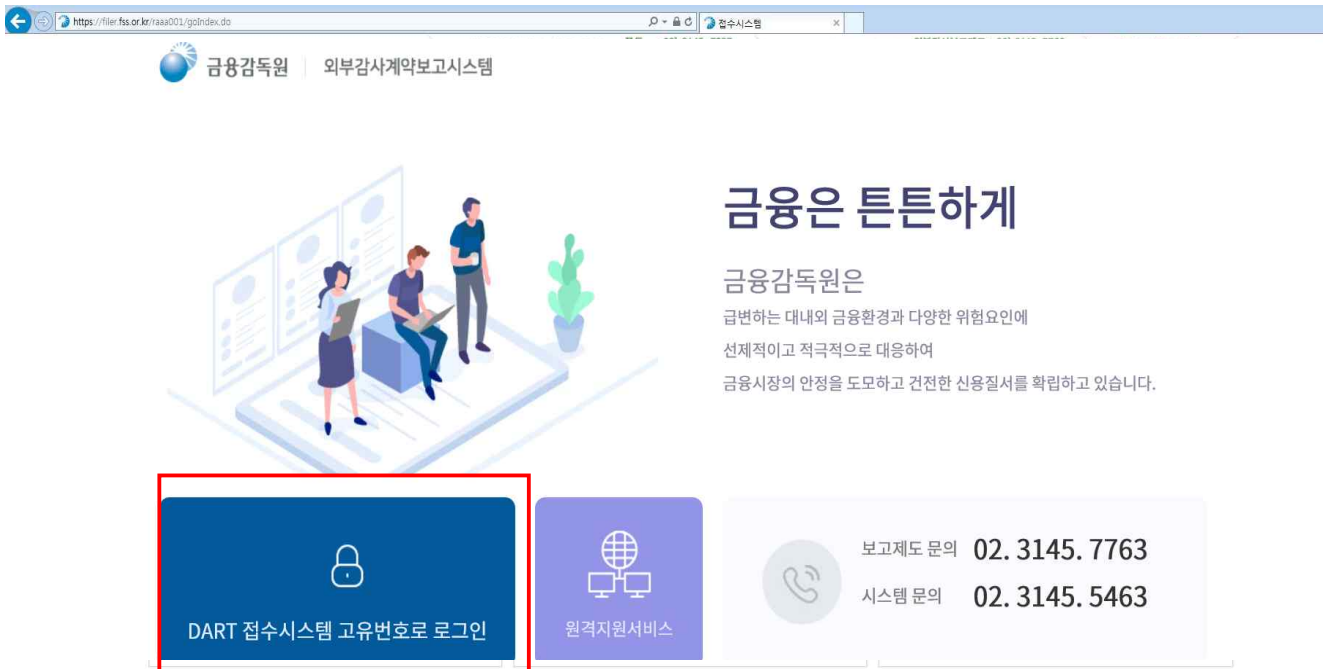
외부감사 제외사유	제출할 소명자료
제1항에 해당하지 않는 회사 (다음 각호 어느 하나에도 해당하지 않는 회사) 1. 직전 사업연도 말의 자산총액이 500억원 이상인 회사 2. 직전 사업연도의 매출액이 500억원 이상인 회사 (직전 사업연도가 12개월 미만인 경우 12개월로 환산하며 1개월 미만은 1개월로 본다.) 3. 다음 각 목의 사항 중 <u>2개 이상에</u> 해당하는 회사 가. 직전 사업연도 말의 자산총액이 120억원 이상 나. 직전 사업연도 말의 부채총액이 70억원 이상 다. 직전 사업연도의 매출액이 100억원 이상 라. 직전 사업연도 말의 종업원(「근로기준법」 제2조제1항제1호에 따른 근로자를 말하며, 다음의 어느 하나에 해당하는 사람은 제외한다.)이 100명 이상 1) 「소득세법 시행령」 제20조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 2) 「파견근로자보호 등에 관한 법률」 제2조 제5호에 따른 파견근로자	감사보고서로 신청가능) 종업원 인원 확인서류는 국세청 <u>원천징수이행상황신고서</u> 또는 <u>건강보험료납부확인서 (직원명단 포함)</u> 등 (결산월 귀속분) * 파견근로자 인원 확인서류는 <u>근로자파견사업허가증</u> 및 <u>근로자파견사업보고서</u> 등 (고용노동부 제출분)
(2) 유한회사 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제5조 제2항에 해당하지 않는 회사(다음 각호 어느 하나에도 해당하지 않는 회사) 1. 직전 사업연도 말의 자산총액이 500억원 이상인 회사 2. 직전 사업연도의 매출액이 500억원 이상인 회사 (직전 사업연도가 12개월 미만인 경우 12개월로 환산하며 1개월 미만은 1개월로 본다.) 3. 다음 각 목의 사항 중 <u>3개 이상에</u> 해당하는 회사 가. 직전 사업연도 말의 자산총액이 120억원 이상 나. 직전 사업연도 말의 부채총액이 70억원 이상 다. 직전 사업연도의 매출액이 100억원 이상 라. 직전 사업연도 말의 종업원이 100명 이상 마. 직전 사업연도 말의 사원(「상법」 제543조 제1항에 따른 정관에 기재된 사원)이 50명 이상 (다만, '19년 1월 1일 이후 「상법」 제 604조에 따라 주식회사에서 유한회사로	직전사업연도말 <u>감사보고서</u> 또는 <u>국세청 표준재무제표 증명원</u> (국세청 표준재무제표 미발급시 감사보고서로 신청가능) 종업원 인원 확인서류는 국세청 신고 <u>원천징수이행상황신고서</u> 또는 <u>건강보험료납부확인서 (직원명단 포함)</u> 등 (결산월 귀속분) 사원 확인서류는 <u>사원명부</u> 또는 <u>감사보고서 주석에 기재된 주주 현황</u> (주주 인원 수 확인가능한 경우)

외부감사 제외사유	제출할 소명자료
조직을 변경한 유한회사는 같은 법 제606조에 따라 등기한 날부터 5년간 제1항에 따름)	
천재지변에 의한 장부소실 등으로 감사수감이 곤란함을 입증한 회사	관련 자료 일체

(붙임1)

외부감사면제신청 방법

① 외부감사계약보고시스템(<http://eacrs.fss.or.kr>)에 접속하여 로그인



- * DART 접수시스템과 동일한 방법(공인인증서 또는 DART고유번호)으로 로그인
- ** 고유번호 발급 등 로그인 관련 문의사항 안내 ☎ 1332 (연결번호: 5-1-1)

② 화면 상단의 '회사 · 제출서류' 탭을 선택 후 화면 왼쪽에서 '외감대상 제외신청'을 클릭하여 양식 작성 후 제출



* (감사인의 대리신청) '감사인·제출서류' 탭 선택 후 '외감대상 제외신청'클릭 후 신청(회사고유번호는 제외대상회사의 고유번호를 입력), 별도의 해지보고는 요구되지 않음

** (유의사항)

- ① 감사대상 사업연도 작성시 제외를 요청하는 외부감사대상연도를 기재(예: 12개월 단위 결산법인이 사업연도 종료일인 '19.12.31 기준으로 2020년 외부감사대상에서 제외될 경우 202001 ~ 202012 기재)
- ② 자산 등 기준미달로 외감대상 제외를 신청할 경우 감사보고서 또는 표준재무제표 증명원 의 증빙은 전문을 PDF 형식으로 제출하고 2. 첨부서류 파일정보 중 표준 재무제표증명원 란에 파일 첨부
- ③ '접수현황'탭에서 회사의 문서제출이력 및 세부내용을 확인가능



[기본정보](#) [회사 · 제출서류](#) [감사인 · 제출서류](#) [접수현황](#) [공문 및 첨부서류 샘플 다운로드](#)

(신) 제출현황
[2019.12.16. 이후]

(구) 제출현황
[2019.12.15. 이전]

(신) 제출현황

보고구분

선택

▼

접수일자

2019.03.26

📅 ~ 2020.03.26

📅

처리상태

선택

▼

조회

초기화

⇒ '접수완료'로 조회된다면 회사가 추가로 접수할 서류는 없으며, 담당자가 순차적으로 검토하여 이상이 없는 경우 추가적인 절차 없이 '처리완료'로 변경(접수서류 보완문의 등이 필요한 경우 개별적으로 연락할 예정)